

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
5971/2545

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับ
พวก

นาย พรเทพ โรหิตะชาติ
บริษัท อัลฟาเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
(มหาชน

ผู้ร้องขอ

เจ้าหนี้

ลูกหนี้

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/32

ในการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/32 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว พระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/32 วรรคสาม กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต่อศาลได้ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เมื่อคดีมาสู่ศาลตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว กฎหมายให้อำนาจศาลในการพิจารณาคำร้องคัดค้านโดยในการพิจารณานั้น ศาลต้องพิจารณาตามประเด็นที่ปรากฏในคำร้อง คำคัดค้านเพื่อจะทราบว่า มีประเด็นพิพาทใดที่คู่ความโต้เถียงกันอยู่ หากมีข้อเท็จจริงใดเป็นที่โต้เถียงกันอยู่และกรณีจำต้องรับฟังพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว ศาลต้องให้คู่ความที่

เกี่ยวข้องแสดงหรือนำสืบพยานหลักฐานนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ได้โต้เถียงกันอยู่และผู้ทำแผนมีความประสงค์จะสืบพยานเพิ่มเติมและได้ความว่าลูกหนี้ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาเจ้าหนี้กับพวกเป็นคดีอาญาในข้อหายักยอกและได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้กับพวกต่อศาลแรงงานกลางเรียกเงินที่ทุจริตคืนแก่ลูกหนี้เป็นจำนวนมาก คดียังไม่ถึงที่สุด ทั้งศาลฎีกาพิจารณาพยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่โต้เถียงกันอยู่ยังไม่พอแก่การวินิจฉัย กรณีสมควรให้ผู้ทำแผนนำสืบพยานเพิ่มเติมในชั้นพิจารณาได้จนสิ้นกระแสความ จึงต้องย้อนสำนวนคืนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ มาตรา 28

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คอร์ปอเรท รีสตัคเจอร์ริง จำกัด เป็นผู้ทำแผน ต่อมาเมื่อมีคำสั่งตั้งบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟ เอ เอส จำกัด เป็นผู้ทำแผนคนใหม่ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยมีบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอฟ เอ เอส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน หลังจากนั้นได้มีการโอนคดีนี้มาพิจารณาที่ศาลล้มละลายกลาง

เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ พร้อมดอกเบี้ย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ทำแผน ตรวจคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา

90/29แล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รายชื่อนายคารุญ ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่ง
โตเกียว มิตรบริษัท จำกัด และผู้ทำแผนโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนบริษัท ค่าชดเชยและค่า
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมเป็นเงิน 3,760,000 บาท จากลูกหนี้

ผู้ทำแผนยื่นคำร้องคัดค้าน ขอศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์และยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนพยานของผู้ทำแผนแล้ว มีคำสั่งว่า
ในส่วนที่ผู้ทำแผนได้ร้องคัดค้านว่าเจ้าหนี้กระทำการทุจริตต่อลูกหนี้ คดีดังกล่าวอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้มีคำวินิจฉัย
เป็นที่ยุติว่าเจ้าหนี้ได้กระทำการทุจริตต่อลูกหนี้ และที่ได้มีการกล่าวหาดำเนินคดี
อาญาต่อเจ้าหนี้ก็ยังไม่ปรากฏผลคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีอาญาอันจะรับฟังข้อเท็จ
จริงได้ว่าเจ้าหนี้ได้กระทำการทุจริตต่อลูกหนี้ ทั้งตามพยานหลักฐานที่ผู้ทำแผนนำ
เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในชั้นโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่อาจรับ
ฟังได้ชัดเจนว่าเจ้าหนี้รายนี้ได้กระทำการโดยทุจริตหรือจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย
กรณีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ยกคำร้อง
คัดค้าน

ผู้บริหารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "กรณีสมควรวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์
ของผู้บริหารแผนก่อนว่า การที่ผู้ทำแผนประสงค์จะนำสืบพยานบุคคลและพยาน

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาในชั้นศาล ศาลล้มละลายกลางเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติม คดีพอวินิจฉัยได้และมีคำสั่งให้งดไต่สวนพยานผู้ทำแผนชอบหรือไม่ เห็นว่าในการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนหรือบางส่วนหรือให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 40/32 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้ว พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/32 วรรคสาม บัญญัติว่า "การคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์" ดังนี้ เมื่อคดีมาสู่ศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว กฎหมายให้อำนาจศาลในการพิจารณาคำร้องคัดค้านโดยในการพิจารณานั้นศาลต้องพิจารณาตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในคำร้อง คำคัดค้าน เพื่อจะทราบว่าประเด็นพิพาทใดบ้างที่คู่ความซึ่งพิพาทโต้เถียงกันอยู่ หากมีข้อเท็จจริงใดเป็นที่โต้เถียงอยู่ และกรณีจำเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว ศาลต้องให้คู่ความที่เกี่ยวข้องแสดงหรือนำสืบพยานหลักฐานนั้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตนได้ แต่อย่างไรก็ตามหากศาลเห็นว่าเมื่อพิจารณาคำร้อง คำคัดค้าน ประกอบกับสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก ศาลย่อมมีอำนาจที่จะงดไต่สวนพยานในชั้นนี้ได้ คดีนี้ผู้ทำแผนได้ร้องคัดค้านกล่าวอ้างว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายการเงินของลูกหนี้กับพวกร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ลูกหนี้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ลูกหนี้ชอบที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดแก่เจ้าหนี้ ส่วนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกจ้างได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าเจ้าหนี้ได้กระทำตามที่ผู้ทำแผนอ้างหรือไม่ เมื่อผู้ทำแผนซึ่งมีความประสงค์จะสืบพยานเพิ่มเติมและ

ได้ความว่าลูกหนี้ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจกล่าวหาเจ้าหนี้กับพวกเป็นคดีอาญาในข้อหายักยอกและยังได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้กับพวกต่อศาลแรงงานกลางเรียกเงินที่ทุจริตคืนแก่ลูกหนี้เป็นจำนวนมาก คดียังไม่ถึงที่สุดทั้งศาลฎีกาพิจารณาพยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เถียงกันอยู่ยังไม่พอแก่การวินิจฉัยกรณีสมควรให้ผู้ทำแผนนำสืบพยานเพิ่มเติมในชั้นพิจารณาได้จนสิ้นกระแสความจึงจำต้องย้อนสำนวนคืนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งงดการไต่สวนพยานผู้ทำแผนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นอีกต่อไป"

พิพากษายกคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกคำร้องคัดค้านและคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ให้งดการไต่สวนพยาน ให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินการไต่สวนคำร้องคัดค้านของเจ้าหนี้และมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ

(กุลพัชร อธิธรรมวินิจ-ประมาณ ดิยะไพบูลย์สิน-สุพัฒน์ บุญยุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ